

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Intérieur

Wilaya de la Région Rabat Salé Kénitra

Etablissement de Coopération Intercommunale « AL ASSIMA »

**CONVENTION POUR LA GESTION DU COMPTE DE
L'AUTORITE DELEGANTE DU SERVICE DE
TRANSPORT PUBLIC PAR BUS RELEVANT DE
L'ECI « AL ASSIMA »**

SEPTEMBRE 2022

Entre

L'Établissement de Coopération Intercommunale (ECI) « AL ASSIMA », l'autorité délégante du service de transport public par autobus dans le périmètre des communes le constituant, représenté par le président de son conseil, Monsieur, agissant en vertu des attributions qui leur sont conférées par la loi organique n°113-14 relatives aux communes ;

Ci-après désigné le « **Délégant** »

Et ;

La Société Alsa City Bus Rabat-Salé- Témara, Délégataire du service de transport public par autobus, au capital de de dirhams, inscrite au registre de commerce de Rabat, sous le n°, affiliée à la C.N.S.S., sous le n°, ayant le n° de patente, Faisant élection de domicile en son siège social sis à

Ci-après le « **Délégataire** »

Le Délégant et le Délégataire sont désignés ci-après séparément « **Partie** » et conjointement « les **Parties** »

Préambule :

Le Délégrant et le Délégataire ont conclu une convention de gestion déléguée (ci-après **Convention de Gestion Déléguée**) en vertu de laquelle la société délégataire est chargée de la gestion du service de transport public par autobus « **ci-après le Service Public** », dans le périmètre de l'ECI « AL ASSIMA » tel que précisé à l'annexe 1 de la Convention de Gestion Déléguée.

Afin de permettre au Délégrant de financer le Service Public, notamment les missions de contrôle ainsi que les différentes autres dépenses afférentes audit service, la Convention de la Gestion Déléguée prévoit dans son article 51 la création d'un compte bancaire spécial pour le compte du Délégrant destiné à recevoir les différents versements à la charge du Délégataire au profit du Délégrant.

Le Délégataire, et en application des dispositions de l'article 51 susvisé avait déjà ouvert un compte bancaire spécifique qu'il gère pour le compte du Délégrant et auquel il verse, notamment, les pénalités dues à ce dernier en application de la Convention de Gestion Déléguée.

Le compte spécial susvisé, dénommé ci-après « **Compte de l'Autorité Délégente** » constitue un mécanisme important de financement et de règlement des différentes dépenses afférentes au Service Public qui ne sont pas à la charge du Délégataire et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Service Public.

A cet égard, les Parties ont décidé de conclure la présente convention « **ci-après la Convention** » pour définir les modalités de gestion du Compte de l'Autorité Délégente par le Délégataire pour le compte du Délégrant, et pour prendre en charge les dépenses afférentes au Service Public.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

- Vu la loi organique 113-14 relative aux Communes ;
- Vu la loi 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics ;
- Vu la Convention de Gestion Déléguée du Service Public et ses annexes ;
- Vu les recommandations du Comité de Suivi réuni le
- Vu les délibérations du conseil de l'ECI en date de

Les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la Convention

La présente Convention a pour objet de définir les modalités de gestion du Compte de l'Autorité Délégante prévu à l'article 51 de la Convention de Gestion Déléguée, et notamment les recettes du compte, ses dépenses et les procédures de paiement.

Article 2 : recettes du compte de l'Autorité Délégante

Outre les versements à réaliser par le Déléguataire au profit du Délégant tel que prévu à l'article 51 de la Convention de Gestion Déléguée, le Compte de l'Autorité Délégante reçoit les versements réalisés par le Délégant ou par toute autre entité au profit du Délégant pour des fins liées au Service Public.

Article 3 : dépenses du Compte de l'Autorité Délégante

Dans la limite du solde du Compte de l'Autorité Délégante, et après validation de la dépense par le Délégant, le Déléguataire règle directement :

- Les frais de fonctionnement du Service Permanent de Contrôle ;
- Frais, rémunérations et honoraires des prestataires ayant été chargés d'assurer des prestations au profit du Service Public ;
- Toutes autres dépenses liées au Service Public décidées par le Délégant.

Article 4 : procédures de paiement

Un manuel de procédures de paiement de différentes dépenses sera arrêté en Comité de Suivi.

Article 5 : dispositions spécifiques au règlement des dépenses urgentes

En exécution de la convention de financement relative au règlement des dépenses urgentes de STAREO au titre de l'exercice 2021, et sur demande écrite de cette dernière dont une copie est en annexe de la présente convention, le total des montants prévus par ladite convention à savoir **13 566 346 dh** sera reversé par le Délégant au compte de l'Autorité Délégante pour qu'il soit affecté exclusivement, et conformément à la convention de

financement susvisée, pour l'exécution des dépenses prévues à l'article 2 de ladite convention.

Le Délégataire élaborera pour le compte du Délégant un rapport d'exécution des dépenses objet du présent article.

Article 6 : durée de la Convention

La présente Convention est conclue pour la même durée de la Convention de Gestion Déléguée. Il arrive à terme à la fin normale

ou anticipée de la Convention de Gestion Déléguée.

A la fin normale ou anticipée de la Convention de Gestion Déléguée, le solde du Compte de l'Autorité Délégante sera versé, après règlement de toutes les dépenses validées par le Délégant, à un compte bancaire désigné par le Délégant.

Article 7 : entrée en vigueur de la Convention

La présente Convention entre en vigueur après sa signature par les Parties et visa de l'Autorité de Contrôle Administratif.

Pour le Délégant Le Président du conseil de l'ECI AL ASSIMA	Pour le Délégataire Le Directeur Général de la Société Alsa City Bus Raba-Salé-Témara
Visa de l'Autorité de Contrôle Administratif	